

对农民工工资专用账户的审查应坚持 形式审查与实质审查相结合

——何某某执行复议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

昆明铁路运输中级法院(2024)云71执复2号执行裁定书

2. 案由：执行复议

3. 当事人

申请执行人(复议申请人):何某某

被执行人:广西某公司

【基本案情】

2021年9月8日,广西某公司在某银行孝天支行开设银行账户,账户名称为广西某公司某银行楼农民工工资专用账户,账号为××。2021年9月15日,为保证农民工工资专用账户依规使用,甲方某银行孝感分行与乙方广西某公司、丙方某银行孝天支行签订了《农民工工资专户三方协议》,协议约定:本专户由广西某公司申请,在项目(标段)所在地的劳动监察机构授权的某银行孝天支行开设农民工工资专用账户,项目名称为某银行孝感分行营业综合楼工程施工,专户名称为广西某公司某银行楼农民工工资专用账户,专户账号为xx。协议还对农民工工资发放、账户监管、甲乙丙三方的权利义务、账户销户等进行约定。账户设立后,建设单位向该专户转入了相应资金。工程竣工验收后,广西某公司作为收款单位于2023年12月16日向建设单位申请将应付工程款

5881618.24元的20%,即1176323.65元用于支付农民工工资。经审批完成后,上述款项于2023年12月23日转入账号为××的农民工工资专用账户。

2024年1月5日,申请执行人何某某与被执行人广西某公司公路货物运输合同纠纷案立案执行,执行标的558007.40元。因被执行人未履行生效法律文书确定的义务,执行法院昆明铁路运输法院于2024年1月9日作出(2024)云7101执13号执行裁定,冻结、划拨被执行人在某银行孝天支行××账户内的存款人民币558007.40元,并于同月26日将该款项扣划至法院执行款专户。该账户被冻结后,尚有所涉工程项目的分包单位向广西某公司出具代发委托书,请求支付欠付的农民工工资。

2024年2月18日,被执行人对冻结、扣划行为不服提出执行异议,申请撤销对上述款项的冻结、划拨措施。2024年3月4日,执行法院审查后作出(2024)云7101执异4号执行裁定书,裁定撤销对广西某公司在某银行孝天支行账号为××账户采取的冻结、划拨措施。申请执行人何某某对该裁定不服,向昆明铁路运输中级法院申请复议。

【案件焦点】

被执行人开设的某银行孝天支行××账户是否属于农民工工资专用账户,转入的资金1176323.65元是否属于农民工工资。

【法院裁判要旨】

昆明铁路运输中级法院经审理认为:根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第六条第一款、《最高人民法院、人力资源社会保障部、中国银保监会关于做好防止农民工工资专用账户资金和工资保证金被查封、冻结或者划拨有关工作的通知》第一条之规定,农民工工资专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。根据被执行人广西某公司提交的《农民工工资专户三方协议》《中国工商银行开立单位银行结算账户申请书》,可以证实广西某公司在某银行孝天支行开设的××账户,其名称为广西某公司某银行楼农民工工资专用账户,该账户属于农民工工资专用账

户。广西某公司所提交的工程分包单位出具的农民工工资代发委托书，证实所涉工程项目在专用账户被冻结后仍欠付农民工工资，因此，执行法院所冻结广西某公司××账户内的存款558007.4元应属于农民工工资。而《最高人民法院、人力资源社会保障部、中国银保监会关于做好防止农民工工资专用账户资金和工资保证金被查封、冻结或者划拨有关工作的通知》第二条规定：“人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时，应当严格审查账户类型，除法律另有专门规定外，不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因查封、冻结或者划拨两类账户资金。”故执行法院经审查后，裁定撤销对农民工工资专用账户采取的冻结、划拨措施并无不当。综上，何某某的复议申请缺乏事实和法律依据，应予驳回。

云南省昆明铁路运输中级法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项的规定，裁定如下：

驳回何某某复议申请，维持昆明铁路运输法院(2024)云7101执异4号异议裁定。

【法官后语】

设立农民工工资专户，是保障农民工合法权益的重要措施，不仅确保了农民工工资的及时足额支付，还有助于规范企业的工资支付行为，减少因工资拖欠引发的社会问题，有助于构建和谐和谐的劳动关系，促进社会稳定。

法院审理涉农民工工资专户案件时，应当坚持形式审查与实质审查相结合的方式，以确保司法的人民性，做到以人为本。农民工工资专用账户具有专款专用的特征，该特征体现在：一是账户内资金系专款，即由建设单位支付总包单位的工资性工程款，该工程款数额按工程施工合同约定的数额或者比例确定；二是账户内资金需专用，即用于支付农民工工资，不得转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户。形式审查主要关注工资专户的设立程序、资金流转记录等表面合规性问题，确保企业遵守相关法律法规的基本要求。实质审查则更进一步，深入分析工资专户的实际运作情况，包括资金的来源、使用情况以及

是否真正用于支付农民工工资等核心问题。本案中，从形式上看，工程建设方与承包方和银行签订了《农民工工资专户三方协议》，开设了农民工工资专用账户，形式上是符合农民工工资专用账户的条件，同时也务必要进行实质审查，发现并纠正企业可能存在的违规行为，如虚假设立工资专户、资金挪用等，有效防止被执行人借用农民工工资专用账户来逃避执行。本案中，根据《最高人民法院人力资源社会保障部中国银保监会关于做好防止农民工工资专用账户资金和工资保证金被查封、冻结或者划拨有关工作的通知》第二条规定，申请执行人何某某并非以支付本项目提供劳动的农民工工资为由申请冻结、扣划，故案涉账户符合上述法律规定的不得冻结、划拨的情形。

延伸一步来讲，对农民工工资专用账户中的超额资金，法院可依法采取冻结或者划拨措施。本案中冻结、扣划的金额是558007.4元，如果该农民工工资专户1176323.65元用于支付全部农民工工资后有剩余，则法院依然可以进行冻结、扣划。

该案例在司法实践中具有重要的指导性意义。通过形式审查和实质审查相结合的方式，一是能够为农民工提供更加坚实的法律保障，促进劳动市场的健康发展；二是防止被执行人借用农民工工资专户来逃避执行，充分保障申请执行人的合法权益；三是作为一种价值导向，引导申请执行人对法院依法保护农民工合法权益的理解，同时督促被执行人及时履行相应法定义务。

编写人：昆明铁路运输中级法院 刘小路